

# 감사결과 처분요구서

－ 2023년도 ■■■발전소 종합감사 －

2023. 9.

## 구매계약 지체일수 산정 부적절

| 지적번호 | 조치요구    | 신 분 상 조 치 |     | 재 정 상 조 치 |             | 지적구분 |
|------|---------|-----------|-----|-----------|-------------|------|
|      |         | 구 분       | 인 원 | 구 분       | 금액(천 원)     |      |
| 4    | 통 보 2   | 주의        | 1   | -         | -           | 사 후  |
| 업무유형 | 계 약 관 리 |           |     | 행위유형      | 업 무 처 리 부 당 |      |

### 지 적 내 용

- ■■■발전소 ○파트는 공사, 용역, 구매 등 계약업무를 담당하는 부서로, 납기일을 경과하여 납품한 구매계약 건에 대해서는 「계약규정시행세칙」 제95조에 따라 계약상대자에게 지체상금을 부과하고 있다.
- 기획재정부 계약예규 「물품구매(제조) 계약일반조건」 제24조 ④항 2호 및 우리회사 「계약규정시행세칙」 [별표 4] 물품구매계약일반조건 제27조 ④항 2호에 따라, 납기일을 경과하여 물품과 검사서류를 제출한 때에는 납기일 익일부터 검사(시정조치를 한때에는 최종 검사)에 합격한 날까지의 기간을 지체일수에 산입하여야 한다. 다만, 구매자의 시정 조치 또는 입회 요청 등으로 다시 납품검사를 요청한 경우로서 구매자의 귀책사유로 검사일수를 초과하여 검사한 경우에는 그 초과일수를 지체일수에서 차감하여야 한다.
  - 또한, 납품된 자재의 입출고를 위해서는 최종적으로 DREAMS 시스템에서 기술 및 품질 검사 결재가 완료되어야 한다는 점과 인수검사의 기록 및 현황관리는 DREAMS 시스템을 통해야 한다는 품질보증 절차서에 따라 검수의 최종완료일은 시스템에 기록되는 검수완료일로 하는 것이 타당하다.
  - 그리고 납기일을 경과한 계약 건의 경우 지체일수를 정하는 기준이 되는 납품의 완료는 물품의 도착이 아닌 구매자가 사용할 수 있는 최종의 상태가 되는 것을 말하며 이는 검수가 최종 완료된 것을 말한다. 따라서, 법령에서 정한 검사·검수 소요일인 14일(기획재정부 한시적 계약특례 적용 7일)을 초과하지 않는다면 명확하고 객관적인 사유가 없는 한 지체일수를 제외해서는 안 된다.
- 그런데, ■■■발전소에서는 감사대상기간 2건의 계약에서 지체일수를 부적절하게 산정하였다.

## 지 적 내 용(계속)

- 기술부서에서는 수량 및 외관검사 완료 후 규격서를 바탕으로 납품된 물품의 기술사항을 검사하는데, 규정에 없는 별도의 납품검사보고서(■■■발전소 자체 양식)를 수기로 작성하여 부서장 결재를 받은 후 DREAMS “검수/입고” 시스템에 첨부하였다. 그러다 보니 수기로 작성하는 납품검사보고서 상의 검사완료일과 DREAMS 시스템에서 생성되는 검사완료일(‘기술 및 품질검사’, 전자결재 완료 후 결재일자로 자동생성)이 일치하지 않게 되었다. 계약담당자 또한 DREAMS 시스템의 검수완료일이 아닌 수기 작성된 납품보고서의 검수 완료일을 기준으로 지체일수를 산정하였다.
- 그리고, 또 다른 계약 건의 경우 계약담당자는 물품이 도착한 이후 주말과 행정소요일 수를 우리회사측의 귀책사유로 판단하여 지체일수에서 이를 제외하여 지체상금을 과소 부과하였다.
- DREAMS 시스템을 통해 검수 및 입고 업무처리가 가능함에도 불필요하게 수기로 납품보고서를 작성하고 이를 다시 DREAMS 시스템에 첨부하여 전자결재를 다시 하다 보니 검수완료일이 서로 일치하지 않는 경우가 발생하여 지체일수 산정에 혼선이 있을 수 있고, 수기 작성된 납품보고서상의 검수완료일을 지체일수 산정의 기준으로 삼는다면 업무를 부적절하게 처리할 여지도 있을 수 있다.
- 또한, 잘못 산정된 지체일수로 지체상금이 과소 부과될 경우, 이미 지체상금을 납부한 (대금지급 시 지급금액에서 지체상금액을 차감하여 지급) 계약상대자로부터 다시 징수하는 것이 곤란할 뿐만 아니라, 계약상대자와의 신뢰도 떨어지는 문제가 발생하게 된다.
- ❖ (관련직원 의견) 지체일수 산정 기준에 대한 지적에 계약담당자는 이견이 있었으나, 기준 및 사례 등을 통해 적극 설명하였으며, 향후 유사사례가 재발하지 않도록 신중하게 업무 처리를 하겠다고 답변하였다.

## 조 치 사 항

1. ■■■·■■·■■·■■·■■·■■·■■ 발전소장은 기술부서에서 작성되고 있는 납품검사보고서의 실효성을 검토하여 검수완료일자가 혼돈되지 않도록 내부 방안을 마련하시기 바랍니다.(예를 들어 수기 납품검사보고서 사용금지 등) (통보 1)
2. ■■■발전소장 ① 향후 지체상금을 잘못 계산하지 않도록 재발방지 방안(예를 들면, 관련내용에 대한 자체 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 2)
- ② 지체일수 산정을 부적절하게 하여 지체상금을 적게 부과한 아래 직원에 대하여 「인사관리규정」 제105조(경고 및 주의)에 따라 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다. (주의 1)

|      |                                  |
|------|----------------------------------|
| 조치부서 | 무주·삼랑진·청송·예천·청평·양양 양수발전소, ■■■발전소 |
| 관련부서 | ◆부, ○파트                          |